

INFORME Nº 36/2026/GR09CO/GR09/SFI

**PROCESSO Nº 53504.004298/2025-89**

**INTERESSADO: FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA HELENA**

**1. ASSUNTO**

1.1. Análise do Relatório de Fiscalização nº 53/2025/GR07FI2/GR07/SFI (SEI nº 14582309) e demais documentos do PFIS nº 53504.004298/2025-89. Indícios de irregularidade técnica em estação outorgada para o Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM. Proposta de instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado).

**2. REFERÊNCIAS**

- 2.1. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;
- 2.2. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, que aprova o Regimento Interno da Anatel - RIA;
- 2.3. Resolução nº 700, de 28 de setembro de 2018, que aprova o Regulamento sobre a Avaliação da Exposição Humana a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos Associados à Operação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação - RLEC;
- 2.4. Resolução Interna Anatel nº 323, que define o rol de infrações de simples apuração e respectivas sanções, nos termos do art. 25 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012;
- 2.5. Portaria nº 1.290, de 19 de setembro de 2017, que aprova a instrução de fiscalização sobre preparação, execução e conclusão de ações de fiscalização e dá outras providências;
- 2.6. Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023 - Consolidação de normas ministeriais de radiodifusão (PMCOM 1);
- 2.7. Ato nº 8.104, de 10 de junho de 2022, que aprova os Requisitos Técnicos de Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal e Radiodifusão Comunitária.

**3. ANÁLISE**

**I. Objeto**

3.1. Trata-se de análise do Relatório de Fiscalização nº 53/2025/GR07FI2/GR07/SFI (SEI nº 14582309) e demais documentos do PFIS nº 53504.004298/2025-89, com o intuito de verificar a constatação da irregularidade técnica em estação outorgada para prestação do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM, sob a responsabilidade da **FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA HELENA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.083.060/0001-88, operando na frequência de 90,5 MHz (canal 213), Classe A2, no município de Santa Helena de Goiás/GO.

3.2. Ressalta-se que, no momento da fiscalização a entidade não apresentou o Relatório de Conformidade. Diante disso, o documento foi solicitado por meio do Requerimento de Informações nº 14553437 SFI/GR07/GR07FI2 (SEI nº 14553437), o qual foi recebido em mãos em 14/10/2025 (SEI nº 14564884). Entretanto, o relatório de conformidade (SEI nº 14596579) entregue pela interessada foi emitido em 20/10/2025, posteriormente à data da ação fiscalizatória, ocorrida em 14/10/2025.

**II. Fatos**

3.3. No PFIS nº 53504.004298/2025-89 é indicado que a fiscalização teve o objetivo de atender denúncia recebida pelo sistema de atendimento ao Consumidor da Anatel, solicitação nº

202504267007541, no qual foi apresentada queixa, relatando que a interessada estaria operando acima da potência autorizada.

3.4. Assim sendo, por meio do Ofício nº 180/2025/GR01FI3/GR01/SFI-Anatel (SEI nº 13625726), a interessada foi notificada da denúncia protocolada e para apresentar no prazo de 10 (dez) dias sua defesa e, caso necessário, a medida adotada para correção da irregularidade apontada, sob pena de não o fazendo poder ser realizadas monitorações e/ou vistorias técnicas.

3.5. A notificação foi recebida pela Fundação em 30/04/2025 (Certidão de Intimação Cumprida - SEI nº 13633290). A entidade peticiona sua defesa (SEI nº 13641481), arguindo pela não ocorrência de irregularidades em sua estação, destacando que *"o transmissor tem uma potência nominal de 10.000 watts, levando facilmente a conclusão que mesmo estando operando com 10% acima da potência autorizada, 9.460 watts, seria muito desnecessário estarmos operando acima da potência aprovada. O que enquadra em uma verdadeira insanidade, com riscos de altas penalidades."*

3.6. No PFIS nº 53504.004298/2025-89 é indicado que, a equipe de fiscalização realizou com a utilização do módulo de Análise Técnica do Mosaico (Spectrum Center) e as características de instalação autorizadas da estação da emissora, uma análise remota da área de cobertura da estação da entidade, buscando identificar se houve aumento dessa área, devido a um suposto aumento da potência de operação indicado na denúncia, conforme relatado no Informe nº 118/2025/GR01FI3/GR01/SFI (SEI nº [14266263](#)).

3.7. Assim, foi plotada a "mancha" de cobertura da estação. Os resultados baseados nos dados obtidos indicam níveis previstos: 0,0 dBuV/m em Goiânia, 2,3 dBuV/m em Aparecida de Goiânia, 40,5 dBuV/m em Rio Verde e 19,7 dBuV/m em Aparecida do Rio Doce. Sendo que, a estação da emissora, considerando seu local autorizado, está a aproximadamente 188 km da estação da Anatel de Goiânia, 181 km da de Aparecida de Goiânia e a 34 km da de Rio Verde, sendo estas estações as mais próximas da estação da emissora. Entretanto, não foi possível realizar a medição/monitoração com a estação da Anatel instalada em Rio Verde, pois a mesma encontrava-se fora de operação em todas as tentativas, realizadas em dias e horários distintos. Isto posto, embora o nível previsto da emissora em Aparecida do Rio Doce seja baixo, não é impossível sintonizar a emissora em tal localidade, principalmente se não houver outra emissora co-canal na região.

3.8. Diante disso, o Informe nº 118/2025/GR01FI3/GR01/SFI em sua conclusão sugeriu que seja realizada inspeção presencial na entidade, devido à impossibilidade de se comparar as predições com as medições realizadas.

3.9. Ato contínuo, a equipe de fiscalização da Anatel, para atender a demanda registrada no sistema Ação de Inspeção - ACAO\_2025\_02692\_GR07 (SEI nº 14292645) realizou, no dia 14/10/2025, atividade de fiscalização na estação da interessada.

3.10. Nesta esteira, a equipe de fiscalização durante a inspeção logrou êxito em localizar o local de funcionamento da estação transmissora da **FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA HELENA**, com a utilização do equipamento analisador de espectro que identificou a operação da emissora no canal 213 (90,5 MHz), que se encontrava instalada na Rua José Batista de Mendonça, nº 1010, Qd. 48, Lt. 4/5/6, Bairro Lucilene, Santa Helena de Goiás/GO.

3.11. A equipe de fiscalização foi recebida pela responsável da rádio, identificada no "Termo de Identificação nº GO202510141500" (SEI nº 14609079), que franqueou o acesso às instalações, em que foi realizada inspeção no local.

3.12. Na oportunidade foi realizada vistoria no sistema transmissor e irradiante da estação, em que foram feitas diversas medições técnicas comumente realizadas no serviço ora analisado, conforme identificado no Relatório Fotográfico (SEI nº 14582359), tendo sido constatados indícios de irregularidades técnicas de radiodifusão, apontados no Relatório de Fiscalização nº 53/2025/GR07FI2/GR07/SFI.

Relatório de Fiscalização nº 53/2025/GR07FI2/GR07/SFI

(...)

8.4. Cabe ressaltar que o transmissor principal estava inoperante. Foi informado pelo responsável que havia aproximadamente 2 meses que o equipamento estava danificado. Dessa maneira, foram

constatadas as seguintes irregularidades:

8.4.1. Inexistência de Limitador de Modulação instalado e em operação; e

8.4.2. Inexistência de Monitor de Modulação instalado e em operação

(...)

## 9. CONCLUSÃO

9.1. Com base nos exames realizados, objetivos desse trabalho, conclui-se que a estação da Fundação Cultural Santa Helena se encontrava em operação no município de Santa Helena de Goiás/GO em desacordo com as características técnicas aprovadas.

9.2. Os dados apontados na denúncia, objeto da demanda, não procedem quanto à operação com potência acima do autorizado.

9.3. Quanto a ausência do Relatório de Conformidade na estação referente a limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, foi requerida à entidade a sua apresentação através do Requerimento de Informações nº 14553437 SFI/GR07/GR07FI2 (SEI nº 14564884) em conformidade com os termos do Memorando-Circular nº 1/2021/FIGF/SFI. Em 20 de outubro de 2025, o respectivo relatório foi apresentado e anexado ao processo (SEI nº 14596579).

(...)

3.13. Em relação à indisponibilidade do Relatório de Conformidade, o art. 6º, §2º, do RLEC determina que *o responsável pela estação deverá submeter o relatório de conformidade à Anatel, por meio de inclusão em seu banco de dados, não sendo necessária sua manutenção nas dependências da estação*. Contudo, deverá apresentá-lo quando requisitado, porém, foi constatado que a estação, no momento da inspeção, não possuía tal documento.

3.14. O Memorando-Circular nº 1/2021/FIGF/SFI da Superintendência de Fiscalização - SFI, a fim de uniformizar o tratamento de demandas de fiscalização referentes à apresentação do Relatório de Conformidade emitiu as seguintes orientações às equipes de fiscalização:

(...)

3. Diante disso, constatando-se a falta de apresentação do RLEC durante a ação fiscalizatória, deverá ser emitido, ainda no ato da fiscalização, Requerimento de Informações (RI) à entidade, com concessão do prazo de 5 (cinco) dias corridos, para apresentação do documento perante a Agência, em conformidade com o disposto no item 6.1.3, da Portaria 1.290, de 19 de setembro de 2017.

4. Nesse sentido, nos casos em que não houver a apresentação do RLEC durante a execução da inspeção, o fiscal não deverá lavrar Auto de Infração, independentemente de terem sido constatadas ou não outras irregularidades. Na hipótese de necessidade de emissão de Laudo de Vistoria Técnica, o agente de fiscalização deverá indicar a situação "NA" ("Não se Aplica") no campo referente à verificação de existência do RLEC. Adicionalmente, deverá incluir, no campo de observações do Laudo, as informações sobre o RI emitido.

5. Após o decurso do prazo concedido no Requerimento de Informações, o fiscal deverá mencionar, no Relatório de Fiscalização, se o RLEC foi apresentado tempestivamente ou não, bem como as demais irregularidades constatadas, se for o caso.

6. Caso a fiscalizada apresente o Relatório tempestivamente, a ausência do documento durante o ato de fiscalização não será considerada como irregularidade, devendo ser emitido o Despacho Ordinatório de Instauração (DOI) e instaurado o respectivo Pado apenas nos casos em que houver a constatação de outras irregularidades.

7. Cumpre mencionar que, em caso de apresentação do documento pela entidade, em resposta ao Requerimento de Informações, o agente deverá observar, além da tempestividade, a data em que o RLEC foi emitido. Desse modo, o documento não deve ser considerado como regularmente apresentado caso sua data de emissão seja posterior à data da fiscalização, sendo possível concluir que, nesse caso, o documento, de fato, inexistia à época da ação. Nessa situação, a respectiva irregularidade deve ser incluída no Pado a ser instaurado, para a devida apuração".

3.15. Por sua vez, o Memorando-Circular nº 4/2021/CODI/SCO (SEI nº 6585229) por meio do qual emitiu orientações aos procedimentos relacionados à infração de indisponibilidade de Relatório de Conformidade nos Procedimentos para apuração de Descumprimentos de Obrigações (Pados), conforme abaixo descritas:

I - a referida infração resta caracterizada apenas quando estiver consignado, nos autos, que a entidade fiscalizada não apresentou o relatório de conformidade tempestivamente, após solicitação por Requerimento de Informações (RI), emitido pela equipe de fiscalização, consoante as orientações da SFI;

II - caso o relatório de conformidade seja apresentado intempestivamente, inclusive em sede de defesa ou alegações finais, não cabe a descaracterização da infração, em razão da inobservância ao prazo estipulado no RI;

III - a infração deve ser considerada de natureza leve, nos termos do artigo 9º, §1º, do Rasa (Resolução nº 589, de 07 de maio de 2012), sendo aplicável a sanção de advertência, quando não houver reincidência específica, nos termos do artigo 12 do Rasa;

IV - ressalta-se que essas orientações se aplicam para as infrações de indisponibilidade do RLEC cometidas sob a vigência da Resolução nº 700, de 28 de setembro de 2018. No caso de infrações praticadas durante a vigência da Resolução nº 303, de 02 de julho de 2002, aplicam-se as regras nela previstas.

3.16. Assim, devido à Anatel ter solicitado o relatório de conformidade, por meio de Requerimento de Informações (RI), consignando prazo para entrega do documento, conforme estipulado no terceiro item de orientações do Memorando-Circular nº 1/2021/FIGF/SFI e, que o relatório de conformidade apresentado pela autuada, é datado em 20/10/2025 (SEI nº 14596579) e a inspeção nas dependências da autuada foi realizada em 14/10/2025, indicando que ela não possuía tal relatório no momento da inspeção. Seguem-se as orientações no sentido de manter a caracterização desta irregularidade (item 7., do Memorando-Circular nº 1/2021/FIGF/SFI).

### **III. Conclusões da Fiscalização**

3.17. Diante das circunstâncias e fatos apurados, os Agentes de Fiscalização concluíram que a entidade **FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA HELENA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.083.060/0001-88, estaria operando seu sistema de forma irregular, visto terem sido constatadas as infrações relacionadas na tabela abaixo:

| <b>Conduta</b>                                                       | <b>Dispositivos normativos infringidos</b>                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indisponibilidade de Limitador de Modulação instalado e em operação. | Item 8.22 do Anexo do Ato nº 8.104, de 10 de junho de 2022. |
| Indisponibilidade de Monitor de Modulação instalado e em operação.   | Item 8.22 do Anexo do Ato nº 8.104, de 10 de junho de 2022. |

3.18. Sendo assim, deve ser instaurado Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), para averiguação da conduta delitiva da entidade ora fiscalizada.

3.19. Por sua vez, nos termos da Resolução Interna Anatel nº 323/2024, e dos arts. 25 e 27 do RASA, a irregularidade referente à indisponibilidade do Relatório de Conformidade deverá ser classificada como de simples apuração, devendo ser decidido sumariamente, em processo apartado, com possibilidade de aplicação da sanção de advertência, prevista no art. 173, inciso I, da LGT, e consequente arquivamento, caso a entidade cumpra as condições previstas no art. 27, incisos I, II e III do RASA, a saber:

- a) reconhecer a materialidade e confessou a autoria da infração;
- b) apresentar prova inequívoca de que cessou a infração, por meio da apresentação do Relatório de Conformidade da estação referente à limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; e
- c) renunciar expressamente ao direito de litigar administrativamente em relação à infração.

## **4. CONCLUSÃO**

4.1. Diante do exposto, propõe-se:

- I - Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor da **FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA HELENA**, inscrita no CNPJ sob o nº

01.083.060/0001-88, para averiguação da conduta relacionada na Tabela do Item 3.17 do presente Informe, nos termos do Relatório de Fiscalização nº 53/2025/GR07FI2/GR07/SFI e demais documentos do PFIS nº 53504.004298/2025-89.

II - Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor da **FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA HELENA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.083.060/0001-88, seguindo o rito de decisão sumária, nos termos da Resolução Interna Anatel nº 323/2024, e dos arts. 25 e 27 do RASA, conforme indicado no Item 3.19 do presente Informe.

III - Intimar a interessada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer defesa administrativa, com fulcro no art. 82, II, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.



Documento assinado eletronicamente por **Elano Barbosa Ribeiro, Coordenador Regional de Processo**, em 11/02/2026, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Cesar da Silva, Técnico em Regulação**, em 11/02/2026, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15161935** e o código CRC **1AE8FE33**.